

1502834-60.2018.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.137.315/2018 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Beatriz da Silva Costa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

Beatriz da Silva Costa, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502834-60.2018.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502834-60.2018.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.137.315/2018 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Beatriz da Silva Costa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

Beatriz da Silva Costa, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, c.C. Artigo 14, II, do Código Penal por fato ocorrido em 18 de dezembro de 2018.

A denúncia foi recebida em 09 de abril de 2019 (fls. 43), seguiu-se a instrução e ao final foi condenada à pena de 07 dias-multa no mínimo legal como incurso no artigo da denúncia (fls. 100/105). Transitou em julgado aos 29 de agosto de 2022. Elaborado cálculo prescricional (fls. 112), manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade (fls. 117).

É o resumo. Decido

No presente caso forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que, entre a data da retomada da marcha processual (01/07/2022) e a data da prolação da sentença (22/08/2022) decorreu prazo superior a 01 ano. O prazo prescricional a se considerar é segundo o disposto no artigo 114, inciso I c/

c artigo 110 "caput", e artigo 115, do Código Penal, resultando em 01 ano. Portanto, verificada a prescrição da pretensão punitiva desde a publicação do acórdão condenatório, último marco interruptivo de acordo com o artigo 117, inciso IV do CP.

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Beatriz da Silva Costa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc. artigo 114, inciso I c/c artigo 110 "caput", e artigo 115, do Código Penal.

Sem custas diante da presente decisão.

Feitas as comunicações e anotações devidas, archive-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Sao Roque, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA